Политика обработки персональных данных при оказании фотоуслуг

ИП Михеев Евгений Вячеславович

Приложение 1 к приказу «О персональных данных при оказании фотоуслуг». Редакция вводится со дня подписания приказа.

1. Оператор и область действия

1.1. Оператор — ИП Михеев Евгений Вячеславович, ИНН 341302012400, ОГРНИП 318344300092791. Адрес и адрес для обращений: 640002, Курганская область, г. Курган, ул. Пушкина, д. 72, кв. 58. Электронная почта по вопросам ПД: a7.lead@yandex.com.

1.2. Политика распространяется на посетителей площадок, изображённых на фотографиях взрослых и детей, покупателей, их представителей, а также на исполнителей и представителей контрагентов в части оказания фотоуслуг.

1.3. Персональные данные — сведения, которые прямо или косвенно относятся к определённому человеку. К ним могут относиться фотография, номер заказа и контакт для выдачи снимков.

1.4. Оператор получает и записывает данные, хранит, уточняет и использует их, предоставляет доступ уполномоченным лицам, а при наличии оснований блокирует, удаляет и уничтожает. Фотографии и сведения заказа могут обрабатываться на компьютере и на бумаге.

2. Принципы и получение данных

2.1. Цели определяются до обработки; состав и срок ограничиваются необходимостью. Не допускаются несовместимые цели, избыточный сбор и объединение баз для несовместимой обработки. Оператор проверяет точность данных и исправляет подтверждённые ошибки.

2.2. Данные получают от самого лица, его представителя, при согласованной съёмке либо от иного лица при подтверждённом правовом основании. Получение от третьего лица сопровождается информированием в случаях и порядке статьи 18 152-ФЗ. Организатор мероприятия не становится представителем всех участников только в силу договора с фотографом.

2.3. Если основанием служит согласие, оно конкретно, информированно, однозначно и оформляется отдельно от иных подтверждаемых документов. Оператор доказывает получение согласия либо другое применимое основание. Уведомление на точке, молчание, оплата и общее согласие с правилами не подменяют специальные согласия.

3. Фотоуслуги и заказ

3.1. Для съёмки, обработки, показа и печати фотографий, приёма оплаты и выдачи заказа оператор использует снимки, сведения о точке и времени съёмки, номера файлов и заказов, выбранные кадры, вид фотопродукции, необходимые сведения об оплате и выдаче. Контакт для доставки и сведения о представителе используются в объёме, необходимом для конкретного заказа.

3.2. Основание обычной фотоуслуги — согласие субъекта или его надлежащего представителя (п. 1 ч. 1 ст. 6 152-ФЗ); для операций, необходимых для заключения по инициативе субъекта и исполнения соответствующего договора, — п. 5 ч. 1 ст. 6 в пределах его условий. Основание определяется по операции и человеку; договор с одним покупателем не охватывает автоматически остальных изображённых. Интерес в продаже сам по себе не заменяет основание обработки.

3.3. Право использовать изображение человека определяется с учётом статьи 152.1 ГК РФ. Для публикации снимка в портфолио или рекламе оператор отдельно проверяет основание такого использования.

3.4. Покупатель получает выбранные отпечатки или цифровую подборку согласованным способом. Для цифровой выдачи могут использоваться адресная ссылка, QR-код, электронная почта или рабочий мессенджер в пределах подключённых на точке каналов. Контакт используют для доставки конкретного заказа. Перед выдачей сотрудник сверяет получателя и состав подборки, в том числе для групповых снимков.

3.5. По заказу сотрудник отбирает фотографии, выполняет необходимую коррекцию и готовит снимки к печати или выдаче.

3.6. В одних парках покупатель платит ИП, в других оплату принимает кассир парка. В обеих схемах ИП организует фотосъёмку, хранение, подбор и выдачу. Для расчёта кассиру достаточно талона, номера заказа, QR-кода или суммы. Покупатель показывает чек сотруднику фотоуслуги. Доступ к фотографиям в обязанности кассира не входит.

4. Дети и их представители

4.1. При обработке данных ребёнка учитываются его возраст, характер действия и полномочия законного представителя.

4.2. Оператор проверяет полномочия лица, дающего согласие от имени другого. Родительство/опека/иное основание проверяются по документам с фиксацией необходимых реквизитов; полные копии документов не собираются автоматически. Присутствие рядом с ребёнком само по себе не подтверждает полномочия.

4.3. При сомнении в полномочиях сотрудник уточняет необходимые сведения до выдачи и передаёт спорный вопрос индивидуальному предпринимателю.

5. Как найти и получить фотографии

5.1. Посетитель может попросить сотрудника найти фотографии по номеру заказа, дню и месту съёмки или серии кадров. Для такого подбора не нужен дополнительный снимок посетителя или ребёнка.

5.2. Сотрудник показывает фотографии в пределах разрешённого показа и вместе с покупателем отбирает нужные кадры. Покупателю выдают только выбранную фотопродукцию. При обращении за снимком ребёнка сотрудник учитывает полномочия представителя и права других людей в кадре.

5.3. Если вы возражаете против показа или просите убрать фотографию, обратитесь к сотруднику на точке либо по контактам в разделе 1.

6. Публикация и рекламные сообщения

6.1. Портфолио, сайт, соцсети, реклама и иное раскрытие неопределённому кругу лиц требуют отдельного основания использования изображения и распространения ПД. При выборе согласия на распространение применяется ст. 10.1 152-ФЗ и установленный состав сведений; указываются конкретные ресурсы, данные, цель, срок, условия и запреты.

6.2. Согласие на распространение оформляется отдельно от других согласий. Молчание/бездействие не являются согласием. Условия и запреты обрабатываются и публикуются в установленном законом порядке; материалы используются только в согласованных пределах.

6.3. Реклама по контактным данным направляется при предварительном согласии и прекращается немедленно по требованию адресата. Сервисное сообщение об исполнении заказа не должно включать рекламу без её основания.

7. Договоры, обращения и обязательный учёт

7.1. Для отношений с исполнителем/контрагентом обрабатываются необходимые идентификационные, контактные, договорные, платёжные и представительские сведения по применимому договору и требованиям закона. Поручение обработки не является самостоятельным основанием раскрытия данных клиентов.

7.2. Для обращений, реализации прав, расследования инцидентов и защиты прав обрабатывается минимальный необходимый состав: содержание, связь с субъектом/заказом, полномочие, контакт ответа и доказательства исполнения. Основания — соответствующие обязанности закона и, при применимости, необходимая защита законных интересов с соблюдением прав лица.

7.3. Платёжные/налоговые документы хранятся по применимым обязательным срокам. Оплата фотографии не превращает сам файл фото в документ обязательного бухгалтерского хранения.

7.4. Сведения о здоровье и другие специальные категории не включаются в обычный заказ. Если они необходимы для отдельной законной цели, определяются специальное основание ст. 10, состав, срок и ограниченный доступ.

8. Системы, получатели и передачи

8.1. Фотографии перемещают с карты камеры на рабочий компьютер. Для обработки используется Adobe Lightroom, для хранения на соответствующих точках — Яндекс 360, для работы с фотоматериалами и их адресной выдачи — Wfolio.

8.2. Доступ к снимкам получают сотрудники и привлекаемые исполнители в пределах порученной работы.

8.2.1. По сведениям Wfolio, база сервиса размещена в Российской Федерации в центре обработки данных АО «Селектел». При выдаче через сервис доступ ограничивают составом заказа и сроком получения.

8.2.2. По запросу посетителя или его представителя оператор предоставляет предусмотренные законом сведения о получателях данных и о лицах, обрабатывающих их по поручению. Порядок обращения приведён в разделе 10.

8.3. Обработка по поручению оформляется договором с условиями ч. 3 ст. 6 152-ФЗ. Оператор обеспечивает предусмотренное законом основание поручения и остаётся ответственным перед субъектом; обработчик соблюдает конфиденциальность и установленную защиту.

8.4. При сборе ПД граждан РФ операции, перечисленные ч. 5 ст. 18 152-ФЗ, осуществляются с использованием баз в РФ, кроме законных исключений. Российский сервер не доказывает отсутствия дальнейшей трансграничной передачи или иностранного доступа.

8.5. Если вводимый способ обслуживания предполагает трансграничную передачу, до её начала оператор выполняет применимые требования статьи 12 Федерального закона № 152-ФЗ.

9. Сроки и уничтожение

9.1. Рабочие фотографии и их обработанные варианты хранятся до 30 календарных дней, включая день съёмки, независимо от оплаты. Срок заканчивается в 00:00 по московскому времени после тридцатого дня. Сотрудник до оплаты сообщает, когда и как можно получить заказ. Если для выдачи используется ссылка с более коротким сроком, об этом сообщают отдельно. Покупка и повторное обращение срок хранения снимка не продлевают.

9.2. Сведения о выдаче и расчётах, согласия и обращения хранятся отдельно по срокам соответствующих документов. Фактически полученные клиентские согласия хранятся три года с 1 января после года окончания их действия или отзыва. Материалы обращений по персональным данным хранятся пять лет с 1 января после года завершения дела. Хранение этих документов не продлевает срок хранения фотографий.

9.3. По завершении цели/отзыву/требованию обработка прекращается и данные уничтожаются в применимые сроки закона при отсутствии другого надлежащего основания. При сохранении отдельных сведений субъекту разъясняются основание, объём и срок.

9.4. При уничтожении оператор учитывает рабочие файлы, обработанные версии, миниатюры, учтённые копии в используемых сервисах, отпечатки и брак. Если часть материалов осталась, оператор продолжает исполнение и сообщает заявителю фактический результат. Прекращение доступа по ссылке не удаляет экземпляр, ранее полученный покупателем.

10. Права и порядок обращения

10.1. Субъект вправе получить сведения об обработке и доступ к своим данным, требовать уточнения, блокирования, уничтожения при предусмотренных основаниях, отозвать согласие, потребовать прекращения обработки/распространения/рекламы, обжаловать действия в Роскомнадзор или суд.

10.2. Обращения принимаются по контактам раздела 1 и на точке, в том числе устно. Наш бланк не является обязательным условием приёма. Обычную бесспорную просьбу удалить фотографии исполняет сотрудник точки в пределах своих полномочий и сообщает результат; спорные случаи рассматривает ИП. При необходимости уточняются относящиеся к просьбе материалы и полномочия заявителя, без раскрытия чужих данных. Специальные реквизиты запроса по статье 14 требуются для предусмотренного ею запроса сведений, а не автоматически для каждой просьбы на точке. Устная форма не меняет применимый законный срок и не отменяет обязательного подтверждения выполненного уничтожения.

10.3. Доступ/информация предоставляются в течение 10 рабочих дней с возможным мотивированным продлением до 5 рабочих дней; для уточнения — предусмотренные законом 7 рабочих дней. Неправомерная обработка прекращается не позднее 3 рабочих дней, невозможная к приведению в правомерное состояние — уничтожение не позднее 10 рабочих дней с выявления. Отзыв/достижение цели — применимые сроки ст. 21, обычно до 30 дней при отсутствии иного законного основания; требование о прекращении — 10 рабочих дней с предусмотренным законом продлением до 5. Специальные требования распространения и рекламы исполняются по своим срокам.

10.4. Внутреннее перенаправление и смена сотрудника не начинают срок заново. Ответ содержит результат, предел исполненного и мотивы сохранения, если оно законно требуется.

11. Защита, публикация Политики и изменения

11.1. Оператор ограничивает доступ к данным по рабочим обязанностям, знакомит сотрудников с порядком обращения с фотографиями, защищает устройства и носители, проверяет исполнение правил и разбирает сообщения об ошибочной выдаче или другом доступе посторонних.

11.2. Выбор снимков, проверку получателя и выдачу заказа осуществляет сотрудник.

11.3. Для ознакомления с Политикой на стойках ресепшена размещается QR-код на видном для посетителей месте. Доступ к опубликованной редакции обеспечивается без авторизации. Если нет смартфона, доступа к сети или возможности открыть QR-код, сотрудник предоставляет бумажный экземпляр либо возможность прочитать Политику на рабочем устройстве. При сборе персональных данных через интернет Политика также размещается в соответствующем сетевом сервисе и на страницах сайта, через которые собираются данные. Публикация новой редакции не изменяет задним числом ранее данное согласие.

11.4. При изменении порядка оказания услуги оператор актуализирует Политику и обеспечивает посетителям доступ к действующей редакции.